

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL - T. N°.....01562

Tocache, 17 SEP 2020

VISTOS:

El Informe N° 010-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 10 de setiembre del 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 135-2020 y demás documentos siendo un total de (08) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Mediante Nota de Coordinación N° 104-2020-DRESM/UGEL-T/AGP, de fecha 04 de setiembre del 2020, documento mediante el cual el Jefe de AGP remite los documentos relacionados con casos de acoso y violencia sexual.



Mediante el informe N° 015-2020-GR-SM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE./PSC.MRC., de fecha 04 de setiembre del 2020, remitida por la especialista en Convivencia Escolar quien informa que siendo las 15.43 de la tarde del día viernes 04 de setiembre del 2020, se recibe mediante correo la información del presunto hecho de violencia sexual por parte de del Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ por el presunto hecho de violación sexual en agravio de la menor de iniciales SH.D.S.S. (11), de la IE 0413.



Mediante el OFICIO N° 153 -2020-MIMP/PNCVFS/TS-EDP/CEM-TOCACHE, de fecha 04 de setiembre del 2020, remitida Centro Emergencia Mujer Comisaria de Tocache que pertenece al Programa Nacional Aurora dirige al DIRECTOR DE LA UGEL- TOCACHE, informando para poner en su conocimiento que esta entidad ha tomado conocimiento de dos denuncias por violencia sexual en agravio de menores, cuyos denunciados son dos docentes que a la fecha están ejerciendo funciones, y estando a que las instituciones públicas tenemos la obligación de prevenir y erradicar toda forma de violencia en agravio de cualquier persona y más aún en agravio de nuestros niñas, niños y/o adolescentes, cuyo principal fin es cuidarlos y protegerlos, y considerando en el presente caso lo regulado en el artículo 56 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, que señala: *"el profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes, estando a las denuncias instauradas solicitamos que se dé inicio al proceso administrativo disciplinario y sean sancionados drásticamente dichas conductas, conforme a lo regulado por la Ley N° 29988, modificada por el Decreto de Urgencia N° 019-2019, debiendo ser una sanción ejemplar a aplicar. A continuación, se detalla los datos del docente involucrado y el delito presuntamente cometido: por el Prof. EFRÉN FLORIANO SILVA FERNÁNDEZ (57), identificado con DNI N° 01187460, a quien se le viene investigando por el delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales SH.D.S.S. (11), delito que se encuentra previsto en el art. 173 del Código Penal, asimismo se encuentra comprendido dentro de los alcances de la Ley 30364 y modificatorias, por lo que, dando cumplimiento a la normatividad vigente se pone a su conocimiento de los hechos que se vienen investigando por la fiscalía, a fin de que su institución proceda conforme a sus atribuciones y se tomen las medidas preventivas pertinentes.*

Mediante el Oficio N° 633-2020-XI-MACREPOL-SAM/REGPOL-SAM/DIVOPS-TPTO/COMSEC-T/SECINPOL, remitida por el Comisario Sectorial de Tocache a la Abog. Centro de Emergencia Mujer – Comsec PNP – Tocache, documento mediante el cual se remite los actuados con relación a la denuncia por el Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ (57), por el presunto Delito Contra la Libertad –Violación de la Libertad Sexual – Violación Sexual.

Se tiene el parte policial de fecha de registro 31/08/2020, actuados con relación a la denuncia en contra del Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ (57), por el presunto Delito Contra la Libertad –Violación de la Libertad Sexual – Violación Sexual.

Mediante la manifestación de **Silvia MARGOTH SALINAS VELA (31)**, (madre de la menor de iniciales S.D.S.S. (11)), de fecha 31 de agosto del 2020, realizada en sección de investigación Policial de la Comisaría de Tocache.

Se tiene la manifestación de la menor de iniciales S.D.S.S. (11), de fecha 31 de agosto del 2020, realizada en sección de investigación Policial de la Comisaría de Tocache, quien refiere: *que a partir de la segunda semana de julio del 2020, yo empecé a recibir reforzamiento en la casa del Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ (57), acerca de mis trabajos que me dejaban en mis clases virtuales, mis horarios eran de 03:00 hasta las 6:00 de la tarde aproximadamente y las clases de reforzamiento solo asistía mi amiga y compañera Cristina y yo, durante toda las clases el Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ (57), le enseñaba primero a mi compañera Cristina para que ella se valle primero a su casa y yo me quede sola con el, después de ocho días de haber asistido al reforzamiento el Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ, toco por primera vez mis partes íntimas (senos y vagina), donde el me decía que yo le gusto era bonita, después que el me tocaba de daba cinco S/. 5.00 a diez S/. 10.00 soles, para que no cuente nada a mis padres de lo que había pasado esa tarde, al día siguiente cuando asistí a sus clases cuando estábamos solos el y yo, me agarro de la mano y me llevaba a su cuarto lugar donde me baja mi short y calzón para luego besarme e introducir su lengua en mi vagina, todo eso paso en seis oportunidades cuando asistía a clases y para no contar a nadie el daba plata, el día 13,14 y 15 de julio del 2020, (no recuerdo la fecha exacta), cuando estaba en la casa del Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ.*

Se tiene el **CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 000651-EIS**, de fecha 01/09/2020, practicada por Instituto de Medicina Legal de Tocache, a la menor de iniciales S.S.S.D.

Mediante la **Resolución Directoral N° 124-2020/I.E.P.S.M. N° 0413-T/D.**, de fecha 04 de setiembre del 2020, emitida por el Director de la I.E N° 0413-Tocache, documento mediante el cual **resuelve separar preventivamente** del cargo al docente Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ, docente de Educación Primaria, hasta que culmine el proceso administrativo.

Mediante el **Oficio N° 193-2020/IEPSM. N° 0413-T/D.**, de fecha 05 de setiembre del 2020, remitida por el Director de la I.E N° 0413-Tocache, pone en conocimiento la Resolución de Separación Preventiva del cargo al docente Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ, docente de Educación Primaria.

LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración".

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés".

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el impugnante presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 004-2013-ED, normas que se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

Sobre el interés superior del niño y el adolescente; en primer lugar, se debe advertir la presencia de un elemento que no puede pasar inadvertido y que se refiere al estatus especial del menor que fue víctima de actos de violencia, y cuyos derechos a la integridad física, igualdad y dignidad de la persona, se han visto vulnerados.

Al respecto, cabe mencionar que el interés superior del niño y el adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente:

"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño".

El mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso:

"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

En el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 4° de la Constitución Política del Perú de 1993 señala que "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono"; y el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, señala que "En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos".

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional¹⁰ ha señalado que "(...) lo que se quiere enfatizar con el principio señalado, es pues, el interés prioritario que subyace tras toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando del niño o del adolescente se trata. Dicho interés, como es obvio suponer, no se traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige, por sobre todo, la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Estas últimas, como regla general, gozarán de plena legitimidad o sustento constitucional en tanto sean adoptadas a favor del menor y el adolescente, no en su perjuicio, lo que supone que de presentarse casos en los que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón de suyo justificada (otros bienes jurídicos) deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta donde razonablemente sea posible".

DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA.

Del expediente administrativo se cuenta con las siguientes actuaciones recabadas:

- Se tiene la **Nota de Coordinación N° 104-2020-DRESM/UGEL-T/AGP**, de fecha 04 de setiembre del 2020, documento mediante el cual el Jefe de AGP remite los documentos relacionados con casos de acoso y violencia sexual.
- Se tiene el **informe N° 015-2020-GR-SM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE./PSC.MRC.**, de fecha 04 de setiembre del 2020, remitida por la especialista en Convivencia Escolar quien informa que siendo las 15.43 de la tarde del día viernes 04 de setiembre del 2020.
- Se tiene el **OFICIO N° 153 -2020-MIMP/PNCVFS/TS-EDP/CEM-TOCACHE**, de fecha 04 de setiembre del 2020, remitida Centro Emergencia Mujer Comisaria de Tocache que pertenece al Programa Nacional Aurora dirige al DIRECTOR DE LA UGEL- TOCACHE,

informando para poner en su conocimiento que esta entidad ha tomado conocimiento de dos denuncias por violencia sexual en agravio de menores.

- Se tiene el **Oficio N° 633-2020-XI-MACREPOL-SAM/REGPOL-SAM/DIVOPS-TPTO/COMSEC-T/SECINPOL**, remitida por el Comisario Sectorial de Tocache a la Abog. Centro de Emergencia Mujer – Comsec PNP – Tocache, documento mediante el cual se remite los actuados con relación a la denuncia por el Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ (57), por el presunto Delito Contra la Libertad –Violación de la Libertad Sexual – Violación Sexual.
- Se tiene el parte policial de fecha de registro 31/08/2020, actuados con relación a la denuncia en contra del Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ (57), por el presunto Delito Contra la Libertad –Violación de la Libertad Sexual – Violación Sexual.
- Se tiene la manifestación de Silvia MARGOTH SALINAS VELA (31), (madre de la menor de iniciales S.D.S.S. (11), de fecha 31 de agosto del 2020, realizada en sección de investigación Policial de la Comisaría de Tocache.
- Se tiene la manifestación de la menor de iniciales S.D.S.S. (11), de fecha 31 de agosto del 2020, realizada en sección de investigación Policial de la Comisaría de Tocache, Se tiene el CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 000651-EIS, de fecha 01/09/2020, practicada por Instituto de Medicina Legal de Tocache, a la menor de iniciales S.S.S.D.
- Se tiene la Resolución Directoral N° 124-2020/I.E.P.S.M. N° 0413-T/D., de fecha 04 de setiembre del 2020, emitida por el Director de la I.E N° 0413-Tocache, documento mediante el cual resuelve separar preventivamente del cargo al docente Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ, docente de Educación Primaria, hasta que culmine el proceso administrativo.
- Se tiene el Oficio N° 193-2020/IEPSM. N° 0413-T/D., de fecha 05 de setiembre del 2020, remitida por el Director de la I.E N° 0413-Tocache, mediante el cual pone en conocimiento la Resolución de Separación Preventiva del cargo al docente Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ, docente de Educación Primaria.

SOBRE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO.

Previamente a analizar si la falta imputada se encuentra debidamente acreditada, esta Sala considera pertinente pronunciarse por la validez del medio probatorio, es decir, la validez de la declaración testimonial de la menor agraviada, sobre los hechos atribuidos al administrado, que obra en el expediente administrativo.

Por su parte sobre la declaración testimonial, el artículo 229° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, prohíbe que declare como testigo el absolutamente incapaz, salvo que nos situemos en el supuesto del artículo 222° del mismo cuerpo normativo, que establece que los menores de edad pueden declarar en los casos permitidos por la ley.

A criterio de esta Sala, el testimonio que puedan brindar los estudiantes vendrá a constituir una prueba de suma relevancia cuando se investiguen hechos como los imputados al impugnante, con la finalidad de esclarecer las investigaciones y, de ser el caso, sancionar al infractor o, de lo contrario, evitar la imposición de sanciones injustificadas.

En el presente caso, la declaración testimonial fue tomada en ante los miembros de la Comisión en presencia de sus padres. No se trata, entonces, de una declaración tomada de manera irregular o sin la presencia de otras personas adultas, sino en compañía de éstas, lo que estimamos respalda la validez del procedimiento.

Sobre el particular, en caso que no se permitiera declarar, o haciéndolo se pretenda invalidar la prueba, cuando ello sea determinante para esclarecer una investigación disciplinaria, no solamente podría avalarse indebidamente la impunidad del infractor sino que, además, se podría poner en peligro la estabilidad física y/o emocional de los educandos, en caso éstos sean víctimas de maltratos, agresiones, o actos de hostigamiento sexual por parte de sus profesores y/o trabajadores del centro educativo.

En este orden de ideas, esta Sala considera que las declaraciones testimoniales de la menor agraviada fueron realizadas válidamente y sus dichos constituyen prueba válida para la investigación.

DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

Que, ante los indicios recabados gracias a la información y ante las investigaciones realizadas por la CPPADD; se concluye que el docente Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ, a incurrido en la presunta falta administrativa de hostigamiento, seducción y violencia sexual prevista en el literal f) del artículo 49° de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, en contra la menor de iniciales S.S.S.D (11), alumna de la I.E.P.S.M. N° 0413- Tocache,

Que al realizar las investigaciones previas que el caso amerita se puede comprobar que existen serias acusaciones que sindicán, la responsabilidad del Prof. Floriano SILVA FERNÁNDEZ, de presuntos actos de Violación sexual en agravio de la menor de iniciales S.S.S.D (11), alumna de la I.E.P.S.M. N° 0413- Tocache.

Sobre el particular, debe tenerse en consideración que, de acuerdo al artículo 56° de la Ley General de Educación – Ley N° 28044, el profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano.

Asimismo, por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.

Que según el **Artículo 40° DEBERES literal q)** “Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia”, en consecuencia se configura el artículo 49° de la Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial al tenor prescribe: Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave, incurriendo en la falta administrativa prevista en el literal f) del artículo 49° de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, concordante con el artículo 82° del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2013-ED; Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 en su Artículo 77° FALTA o INFRACION prescribe lo siguiente numeral **77.1**: se considera **FALTA** a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados en el artículo 40° de la Ley, dando lugar a la aplicación de la sanción Administrativa correspondiente. Numeral **77.2** se considera **INFRACCIÓN** a la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación a la sanción Administrativa correspondiente.

Por su parte la Ley N° 27942 define al hostigamiento sexual como una forma de violencia con connotación sexual o sexista, deberá también tenerse en cuenta la definición de violencia sexual desarrollada en los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, aprobados por Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, según los cuales ésta es entendida como: “todo acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente para su satisfacción entre ellos:

Puede consistir en actos con contacto físico (tocamiento, frotamiento, besos íntimos, coito interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos o con los dedos u otro objeto que pueda causar daño) o sin contacto físico (exhibicionismo, actos compelidos a realizas en el cuerpo del agresor o tercera persona, imponer la presencia en que la niña o niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, obligado a presenciar y/o utilizado en

pornografía, acoso sexual por medio virtual o presencial, entre otros). Tratándose de niñas, niños y adolescentes no se considera necesaria que medie la violencia o amenaza para considerarse como violencia sexual".



Es decir, en primer lugar, la conducta tipificada exige que se produzca el incumplimiento o transgresión de principios, deberes, obligaciones y prohibiciones aplicables a los docentes sujetos a la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, cabe señalar que se incluye aquellos otros principios, deberes, obligaciones y prohibiciones contenidos en normas sectoriales aplicables al personal docentes y las contenidas en los diversos instrumentos de gestión como el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organizaciones y Funciones. De acuerdo con lo indicado en el numeral anterior, este criterio se deriva de lo establecido en el **literal q) del artículo 40° de la Ley N° 29944**, el cual establece que los profesores cumplen con los deberes que se desprendan de la citada ley o de otras normas específicas de la materia, esto en observancia del principio de legalidad al que se encuentran sometidos los docentes en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en segundo lugar, la norma establece como otro elemento que configura la referida conducta típica que, el incumplimiento o transgresión por acción u omisión de los principios, deberes,



Por lo tanto, teniendo en consideración que el administrado en su condición de docente es un agente fundamental dentro del proceso de formación de los estudiantes; por lo tanto no correspondía que realice ningún actos de hostigamiento o seducción respecto a la menor de iniciales S.S.S.D (11), alumna de la I.E.P.S.M. N° 0413- Tocache, más bien era su responsabilidad velar para que la menor no sea objeto de actos de acoso o de cualquier tipo de actos de violencia de índole sexual, que atenten su integridad y afecten su derecho a recibir un trato y orientación adecuada en su proceso de formación educacional.

Por su parte el inciso 3) del artículo 139° de nuestra Constitución establece que son «principios y derechos de la función jurisdiccional "la «observancia del debido proceso "y la «tutela jurisdiccional», la eficacia de esta disposición constitucional no solo alcanza a los procedimientos judiciales, sino que también a los procedimientos administrativos sancionatorios estando a ello el profesor(a) procesado tendrá derecho a presentar el descargo, así como los medios probatorios que crea conveniente a su defensa, pudiendo contar con un abogado defensor, si lo considera conveniente y será competencia de la entidad que lo dictó.

Su descargo deberá presentarse por escrito y contendrá la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y los medios probatorios con los cuales pueden desvirtuarse los cargos materia del proceso o el reconocimiento de estos.

El término de su presentación será de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración; excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición escrita del interesado, se prorrogara hasta por 5 (cinco) días hábiles adicionales.

SE RESUELVE:

Artículo 1°: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el presente caso, en contra del Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ (57), docente de la I.E N° 0413 – Tocache, por la presunta comisión de falta Administrativa **DE ACTOS DE HOSTIGAMIENTO, SEDUCCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL**; teniendo en cuenta el artículo 40° literal q); literal f) del artículo 49° de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, concordante con el artículo 82° del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

Artículo 2°: Que, habiéndose aplicado lo establecido en el **artículo 44 de la Ley N° 29944, "MEDIDAS PREVENTIVAS"**, en contra del Prof. Efrén Floriano SILVA FERNÁNDEZ, docente de la I.E.P.S.M. N° 0413 – Tocache, por la presunta falta administrativa delito de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de una estudiante, se recomienda a la Jefa de Recursos Humanos, contratar a un Profesor para que se haga cargo del aula donde el administrado venía desempeñándose, hasta la culminación del proceso disciplinario o judicial, según corresponda.

Artículo 3°: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y el numeral 98.1 del artículo 98° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este despacho emite la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 4°: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99° inciso 1 del **Reglamento D.S N° 004-2013-ED**; de la **Ley de Reforma Magisterial N° 29944**, concordante con los artículo 20° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General..

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Félix Rubén Salguero Contreras

Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

FRSC/D-UGEL-T
JFF/Sec. Téc

NOTIFICACION N° 032 -2020

ANTECEDENTE : INFORME N° 010-2020-GSM-DRE/UGEL-T/CPPADE

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 17-09-2020

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.-.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL-T. N° 0001562-2020
INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : EFREN FLORIANO SILVA FERNANDEZ

DOMICILIO REAL : Jr. Bolognesi 1340

DNI N° : 011874671

CORREO ELECTRONICO: em21pm2@hotmail.com

FECHA NOTIFICACION : 21/09/20 HORA: 10:00:24

FIRMA

HUELLA DIGITAL

B. EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

B. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

DOMICILIO PROCESAL:

DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

FIRMA

HUELLA DIGITAL



NOTIFICADOR:

[Handwritten signature]
205-01001174